

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/5845

הצעת חוק עיון במרשמי המקרקעין ביהודה והשומרון, התשפ"ה–2025

הגדרות 1. בחוק זה –

"אוסף תעודות" – מסמכים אשר הוגשו לשם ביצוע פעולות הנוגעות לרישום נכסי דלא נידי שלא נרשמו קודם בלשכות רישום המקרקעין ; או לשם קבלת היתרים לעשיית פעולה כלכלית, או אחרת, במזומנים או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות הסכם בדבר עשיית עסקה ועסקת שכירות בבית עסק ובבתי מגורים ;

"האזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967¹, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מזמן לזמן ;

"בקשה לעיון" – בקשה לעיון ברישומי מקרקעין ;

"הממונה" – קצין מטה רישום מקרקעין במינהל האזרחי ;

"עיון" – לרבות העתקה ;

"רישומי מקרקעין" – רישומים המנוהלים על ידי הממונה שעניינם מקרקעין באזור.

¹ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741 ; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20 ; התשפ"ג, עמ' 10.

2. הזכות לעיון ברישומי המקרקעין
- רישומי המקרקעין באזור יהיו פתוחים לעיון הציבור, וכל אדם יהיה רשאי לעיין בהם ולקבל העתקים מן הרשום בהם.
3. בקשה לעיון ברישומי המקרקעין
- (א) כל אדם המבקש לעיין ברישומי המקרקעין, יגיש בקשה לעיון שיצוינו בה, בין השאר, פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש העיון, וישלם את האגרה שנקבעה לכך.
- (ב) עיון ברישומי המקרקעין ייעשה באמצעות צפייה במידע על רישום נכס או זכות בפנקסי המקרקעין, לרבות באמצעות עיון מקוון באמצעות מחשב.
4. קבלת נסחים
- (א) כל אדם המבקש לקבל נסח מהרשום ברישומי המקרקעין יגיש בקשה לממונה או בדרך אחרת שעליה יורה הממונה, שיצוינו בה, בין השאר, פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש נסח הרישום, וישלם את האגרה שנקבעה לכך.
- (ב) קבלת הנסח יכול שתהיה במסירת תצלום, פלט או מסר אלקטרוני מאושרים בידי הממונה או חתומים בחתימה אלקטרונית מאובטחת, כפי שיוורה הממונה.
- (ג) התקבל נסח מקוון החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, לא יראו פלט נייר שלו כהעתק נאמן של הנסח; פלט נייר כאמור של נסח לא יהיה קביל בכל הליך שיפוטי להוכחת זכויות במקרקעין.
5. עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים
- (א) המבקש לעיין באוסף התעודות או לקבל עותק מאושר מהם, יגיש בקשה לממונה, ויפרט בה את העניין שיש לו באוסף התעודות.
- (ב) ראה הממונה כי המבקש קשור במישרין לאוסף התעודות ושהעיון בו אינו עלול לפגוע באחר, יאשר את הבקשה ויפרט את התעודות שבהן רשאי המבקש לעיין או שמהן הוא רשאי לקבל עותק מאושר.
- (ג) עותק מאושר מאוסף תעודות יכול שיינתן בצילום מאושר של המקור או בהעתק מקוון של התעודות לאחר שהן נסרקו בסריקה ממוחשבת ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת.
- (ד) לא יראו פלט נייר של העתק מקוון כאמור בסעיף קטן (ג), כהעתק נאמן למקור של אוסף התעודות, והוא לא יהיה קביל בכל הליך שיפוטי להוכחת זכויות במקרקעין.
6. ביצוע ותקנות
- שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין אגרות, דרכי פרסום בקשה לעיון וסוגי המסמכים שיצורפו לבקשה לעיון.

ביטול צו בדבר 7. צו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (אזור יהודה והשומרון) (מס' 1737),
מקרקעין (עיון התשע"ד–2014² – בטל.
במרשמים) (אזור
יהודה והשומרון)
(מס' 1737)

דברי הסבר

כידוע, במדינת ישראל – כל אדם זכאי לקבל מידע בדבר זכויות במרשמי המקרקעין בכפוף לרישום ותשלום אגרה בלבד. ביהודה והשומרון לעומת זאת, חוקק צו בדבר מקרקעין (עיון במרשמים) (אזור יהודה והשומרון) (מס' 1737), התשע"ד–2014 (להלן – הצו), המגביל את קבלת המידע כאמור רק לבעל זכות במקרקעין (בבעלות או משכון) או למי שזכאי להירשם כבעל זכות, ואילו מי שאינו בעל זכות במקרקעין נתקל בקושי לקבל את המידע בחלק מן המקרים. הצו חוקק בטענה כי יש לצמצם באופן דרסטי את העיון במרשם, בין השאר, בשל חשש לזיופים, וזאת תוך פגיעה באפשרות למסחר שוויוני, גלוי והוגן.

לכן מוצע לאפשר את עיון הציבור במרשמי המקרקעין ביהודה והשומרון ובכך לאפשר את זמינותו ונגישותו לציבור של מידע בסיסי זה, כמקובל במדינת ישראל ובמדינות מתקדמות. דווקא חשיפת המידע "לעין השמש" תוכל למנוע זיופים בעסקאות במקרקעין, ופתיחת אפשרות העיון במרשם תאפשר וודאות באשר לזכויות במקרקעין וגבולותיהם ושימוש הוגן ונכון במשאבי המקרקעין במרחב יהודה והשומרון. בנוסף, חוק זה ישווה את המצב המשפטי החל ביהודה והשומרון למצב המשפטי במדינת ישראל, והוא חלק מהמגמות המבקשות לקדם "נורמליזציה" של החיים האזרחיים ביהודה והשומרון למען כלל תושבי האזור, תוך קידום השקיפות וזכויות היסוד לקבלת מידע מרשויות השלטון. יש לציין כי הצו האמור היה חלק מפרקטיקה נרחבת המציבה חסמים בפני רכישת זכויות במקרקעין ביהודה והשומרון על ידי יהודים.

יצוין כי מסקנות דוח הוועדה לבדיקת מעמד הבנייה באזור יהודה ושומרון (בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, אדמונד לוי ז"ל) משנת 2012 קבעו כי: "תיקבע בתחיקת בטחון זכותו של הציבור לעיין במאגרים המנוהלים כיום על ידי גופים שונים, וביניהם המינהל האזרחי, בדבר זכויות בקרקע ביהודה ושומרון".

חקיקת הצו גרמה לצמצום בזכויות הציבור לחופש המידע – בה דנה הוועדה, והחוק החדש יביא לתיקון המצב, כמוצע בדוח האמור לעיל.

בנוסף, יש לציין כי הצו, המקשה מאוד על מסחר קרקעות פתוח והוגן ביהודה והשומרון – תומך, הלכה למעשה, במדיניות אותה מובילה הרשות הפלסטינית לפיה אין למכור קרקעות ליהודים וקביעת עונש מוות למוכרי קרקעות כאמור, ולפיכך יש לבטלו, כמוצע בהצעת חוק זו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)

² קובץ המנשרים 241, התשע"ד, עמ' 7055.